

اتفاقية إدارة محفظة إستثمارية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/06/30 تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من:

الطرف الأول

- شركة قطر للأوراق المالية (ش.م.خ.ق)

رقم السجل التجاري : 19549

هاتف رقم: 44255255

العنوان البريدي : ص.ب 33083 قطر - الدوحة

ويمثلها: السيد / يوسف جدوع أبو موسى

ويشار إليه فيما بعد بـ "مدير الاستثمار - الطرف الاول"

الطرف الثاني (أفراد)

- السيد/: سعد أحمد ابراهيم الحسن المهدي /مساهم رقم 37808

الجنسية: قطري

رقم البطاقة الشخصية : 27463400453

العنوان: منطقه 7 - شارع 922 - مبنى 48 - قطر

ارقام الاتصال: 55433338

البريد الالكتروني: smuhannadi2@gmail.com

العنوان البريدي: ص.ب 60398

ويشار إليه فيما بعد بـ "العميل - الطرف الثاني"



الطرف الثاني (شركات)

- السادة : /
- رقم السجل التجاري : /
- العنوان:
- أرقام الاتصالات : /
- ويمثلها بالتوقيع : /
- السيد / السيدة : /
- رقم البطاقة الشخصية : /
- العنوان : /
- البريد الإلكتروني: /
- بصفته : /
- رقم الوكالة (إن وجدت) : /

ويشار إليه فيما بعد بـ "العميل - الطرف الثاني"

تمهيد

بما أن الطرف الأول شركة مرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية لتقديم خدمات إدارة الإستثمار ببورصة قطر، وتتمتع بالقدرة والإمكانات اللازمة - ويعمل لديها أشخاص مرخص لهم بممارسة نشاط إدارة الإستثمار من هيئة قطر للأسواق المالية - للقيام بإدارة الإستثمار للطرف الثاني في الأسهم المتداولة ببورصة قطر.

وبما أن الطرف الثاني يرغب في الإستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر ويرغب في إسناد إدارة هذا الإستثمار للطرف الأول.

وحيث لاقت هذه الرغبة قبولاً من الطرفين بصفتيهما المشار إليهما، وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما القانونية فاتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً للأحكام والشروط التالية: -

البند الأول: محتويات الاتفاقية

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً لها ويقراً ويفسر معها، بالإضافة إلى أية ملاحق أو تعديلات مرفقة.

البند الثاني: نطاق الاتفاقية

- وفقاً للمادة رقم (2) الفقرة رقم (1) من المرفق الثالث لنظام الخدمات المالية، يفوض الطرف الثاني الطرف الأول في القيام بالتداول في الأسهم المدرجة ببورصة قطر الموجودة في حسابه المعرف في الملحق رقم (1) ("الحساب")
- دون استشارة العميل مسبقاً، ولكن في كافة الأحوال بما يتفق مع الملحق رقم (2).
- وفقاً للمادة رقم (2) الفقرة رقم (2) من المرفق الثالث لنظام الخدمات المالية، يتضمن الملحق رقم (2) كافة الإرشادات الخاصة أو الضوابط التي يرغب العميل من مدير الإستثمار إتباعها في إدارته للحساب. كما يتضمن قطاعات أو أسهم محددة في بورصة قطر ونسبة الإستثمار في كل قطاع أو سهم يقوم العميل بتحديددها. وأي تعديلات على محتوى الملحق رقم (2) لا بد أن تكون بالاتفاق المشترك بين مدير الإستثمار والعميل كتابياً وموقعة من قبل الطرفين. يوافق العميل على إخطار مدير الإستثمار فور حدوث أي تغيير جوهري سلبى هام في الوضع المالي للعميل. كما يوافق العميل على تزويد مدير الإستثمار بأي معلومات إضافية متعلقة بإدارة الإستثمار قد يطلبها مدير الإستثمار من حين لآخر لمساعدته في إدارة الحساب.
- وفقاً للمادة رقم (2) الفقرتين (4 ، 5) من المرفق الثالث لنظام الخدمات المالية، تبقى صلاحيات مدير الإستثمار الممنوحة بموجب هذه الإتفاقية سارية إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها من قبل العميل بأي وسيلة تثبت علم الطرف الآخر، إلى حين توثيق ذلك كتابياً فيما بعد بين الطرفين. كما يتم إلغاء كافة تلك الصلاحيات فور إنهاء هذه الاتفاقية.
- يقوم مدير الإستثمار بخدماته وفقاً للإرشادات الإستثمارية المتفق عليها بين الطرفين والمذكورة في الملحق رقم (2) حسب تقديره المطلق.
- يلتزم مدير الإستثمار عموماً بتطبيق المعايير المتعارف عليها دولياً كأفضل ممارسات لتنفيذ التزاماته الواردة في هذه الإتفاقية.
- يلتزم مدير الإستثمار بلوائح بورصة قطر ومتطلبات هيئة قطر للأوراق للأسواق المالية.

البند الثالث: تقارير مدير الإستثمار

يقوم مدير الإستثمار في نهاية كل شهر خلال سريان هذه الإتفاقية بتقديم تقرير تقييم شهري للعميل يتضمن تفاصيل الأوراق المالية الموجودة بالمحفظة، الرصيد النقدي المتاح، رسوم عمولة الإدارة ورسوم عمولة الأداء، وصافي أصول المحفظة، وتفاصيل المبالغ المودعة أو المسحوبة من حساب المحفظة الإستثمارية، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى يتم الإتفاق عليها مع العميل. وإذا كان لدى العميل أي اعتراضات على محتوى هذه التقارير، يتعين عليه إبلاغ مدير الإستثمار بتلك الاعتراضات كتابياً خلال 15 يوماً من تاريخ إستلام التقرير.

البند الرابع: العمولات والرسوم

- **رسوم الإدارة:** سيدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول في مقابل الخدمات التي سيقدمها مدير الاستثمار رسوم إدارة تحتسب على أساس شهري وتستحق بنسبة (1.5%) سنوياً من القيمة الصافية لمحفظة الطرف الثاني (التي تحتسب لهذه الأغراض قبل خصم رسوم الإدارة هذه) في كل يوم تقييم وتدفع في نهاية كل شهر.
- **رسوم الأداء:** بالإضافة إلى ذلك سيدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول في كل سنة تستحق فيها رسوم أداء تعادل (10) بالمائة من أية زيادة في قيمة محفظة الطرف الثاني (التي تحتسب عن طريق أخذ التحركات في القيمة الصافية للأصول والأرباح المدفوعة عن تلك المحفظة بعين الاعتبار) تتجاوز معدل العائد المطلوب والمذكور في الملحق رقم (1).
- يفوض العميل مدير الاستثمار بالخصم من الحساب وسداد رسوم الإدارة والأداء لمدير الاستثمار دون الحاجة إلى تفويض إضافي خاص. يقوم مدير الاستثمار بإرسال كشف شهري للعميل يتضمن الرسوم المستحقة وحسابات رسوم الإدارة والأداء. يكون العميل مسؤولاً عن التحقق من صحة حساب الرسوم.
- إن الأتعاب والمصاريف المبينة في ملحقات هذه الإتفاقية لا تشمل رسوم بورصة قطر ورسوم شركة إيداع.

البند الخامس: الإقرار بالمخاطر

- يقوم مدير الاستثمار بإجراءات العناية الواجبة قبل الدخول في علاقة عمل مع أي عميل وذلك وفق متطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- لا يضمن مدير الاستثمار الأداء المستقبلي للحساب أو أي مستوى معين من الأداء أو نجاح أي قرارات أو إستراتيجيات استثمارية قد يستخدمها مدير الاستثمار، أو نجاح مدير الاستثمار إجمالاً في إدارة الحساب.
- يدرك العميل أن قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الاستثمار على الحساب تخضع لعدة مخاطر متعلقة بالأسواق والعملية والاقتصاد والسياسة والأعمال وبأن تلك القرارات الاستثمارية لن تكون مربحة دائماً.
- يقوم مدير الاستثمار بإدارة الأوراق المالية الموجودة في الحساب فقط، وفي حال إتخاذ قرارات استثمارية تخص الحساب، فإن مدير الاستثمار لن يأخذ بالإعتبار أي أوراق مالية أخرى يملكها العميل. فيما عدا ما قد يرد به نص في القانون، لن يتحمل مدير الاستثمار أي مسؤوليات تجاه العميل عن (أ) أي خسارة قد يتعرض لها العميل نتيجة لأي قرارات استثمارية صادرة أو أي إجراءات أخرى تم إتخاذها أو عدم القيام بها بحسن نية من قبل مدير الاستثمار بدرجة من الحرص والمهارة والحذر والعناية التي قد يبذلها شخص حريص يعمل بصفة مؤتمن؛ (ب) أي خسارة ناشئة عن التزام مدير الاستثمار بتعليمات العميل.

البند السادس: مدة سريان الاتفاقية والحق في إلغاء الإتفاق وشروطه

وفقاً للمادة رقم (2) الفقرة رقم (4) والفقرة رقم (5) من المرفق الثالث لنظام الخدمات المالية:

- تستمر صلاحية هذه الاتفاقية إلى أن يتم إلغاؤها أو وقف التعامل بالاتفاقية من قبل أي من الطرفين بأي وسيلة تثبت علم الطرف الآخر، إلى حين توثيق ذلك كتابياً فيما بعد بين الطرفين.
- يحق للطرف الأول إلغاء الإتفاق بشرط إنذار الطرف الثاني قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء، وفي حال كون الطرف الثاني صندوق استثمار مشترك يجب ألا تقل مدة الإنذار عن شهرين.
- كما يحق للعميل (الطرف الثاني) وقف التعامل بالاتفاقية أو إلغاؤها مباشرة بعد إنذار الطرف الأول بأي وسيلة تثبت علمه بذلك.
- لا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على (أ) صحة أي إجراء تم اتخاذه مسبقاً من قبل مدير الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية؛ (ب) التزامات أو مسؤوليات أي من الطرفين الناتجة عن صفقات تم البدء بها قبل إنهاء هذه الاتفاقية؛ أو (ج) التزام العميل بسداد رسم الأداء كما هو متفق عليه في البند الرابع من هذه الاتفاقية (بالنسبة والتناسب حتى تاريخ الإلغاء). عند إلغاء هذه الاتفاقية، لا يكون مدير الاستثمار ملزماً بالتوصية أو اتخاذ أي إجراء بخصوص الأوراق المالية في الحساب.
- عند إلغاء هذه الاتفاقية سيقوم مدير الاستثمار بتصفية الأصول بشكل كلي أو جزئي قدر المستطاع وحسب ما تسمح به الأسواق، كما يشترط سداد كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ولمدير الاستثمار الحق الكامل في خصم كافة الرسوم والأتعاب المستحقة من الحساب بحسب التفويض الممنوح له في البند الرابع.

البند السابع: سرية المعلومات

يقوم الطرف الأول بالتحكم في المعلومات الداخلية والسرية ويحرص على عدم تسريبها إلى الأشخاص غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.

يتعامل مدير الاستثمار مع المعلومات المتعلقة بالعميل أو الأصول أو الحساب أو أي من الخدمات التي يقدمها مدير الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية ("المعلومات السرية") على أنها خاصة وسرية ولن يقوم بالإفصاح عن المعلومات السرية إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل، إلا إذا كان مدير الاستثمار ملزماً بالإفصاح بموجب القانون. وحيثما كان ممكناً عملياً ووفقاً للقانون، يقوم مدير الاستثمار بإخطار العميل بعد الإفصاح.

البند الثامن: حسابات الإستثمار الأخرى وتضارب المصالح

- يدرك العميل أن مدير الإستثمار يعمل بصفة مدير للإستثمار لعملاء آخرين وسيستمر بالعمل بتلك الصفة أثناء فترة هذه الاتفاقية. كما يدرك العميل أن مدير الإستثمار وموظفيه والتابعين له ("الأشخاص التابعون") قد يقدمون المشورة أو يتخذون الإجراءات كجزء من أدائهم لواجباتهم لعملاء آخرين أو حساباتهم الخاصة والتي قد تختلف عن المشورة المقدمة أو الإجراءات المتخذة لصالح العميل. إن مدير الإستثمار غير ملزم بشراء أو بيع أو التوصية للعميل بأي أوراق مالية أو غيرها من الإستثمارات التي قد يقوم مدير الإستثمار أو الأشخاص التابعون له ببيعها أو شرائها أو التوصية بها لأي عميل آخر.
- نظراً لطبيعة الخدمات التي يقدمها مدير الإستثمار، فإن العميل يدرك بأنه قد ينشأ تضارب في المصالح فيما يتعلق بإدارة الحساب. سيتعامل مدير الإستثمار مع مثل ذلك التضارب في المصالح بشكل منصف، كما سيتعامل مع كافة الأطراف المتعلقة بذلك التضارب على أساس المساواة أيضاً وبما يحقق المصلحة لجميع الأطراف. يقوم مدير الإستثمار بالإفصاح عن وجود تضارب في المصالح ويحصل على موافقة العميل قبل الشروع في تنفيذ أي عمليات تتعلق بالحساب.

البند التاسع: المراسلات والإخطارات

يتم تسليم كافة الإخطارات أو الإستشارات أو التقارير المنصوص على تسليمها للطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية إما باليد أو عن طريق البريد (المدفوع الأجرة) أو البريد السريع أو عبر الفاكس على عنوانه المذكور في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الأول بشكل كتابي. ويتم تسليم كافة الإخطارات أو الإستشارات أو التقارير المنصوص على تسليمها للطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية إما باليد أو عن طريق البريد (المدفوع الأجرة) أو البريد السريع أو عبر الفاكس على عنوانه المذكور أعلاه أو أي عنوان آخر يحدده الطرف الثاني بشكل كتابي.

البند العاشر: الالتزام بالقوانين واللوائح السارية في دولة قطر

يقر طرفي العقد ويتعهد بالالتزام بالقوانين والأحكام والقرارات وتعديلاتها التي تصدرها الهيئة أو السوق الخاضعة للرقابة التي يتعامل فيها أو جهة الإيداع الذي يتعامل معها أو السلطات الحكومية المختصة أو أي جهة أخرى ترى الهيئة أن على الشركة الالتزام بقوانينها وقراراتها.

البند الحادي عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

- يتفق الطرفان على حل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد والتعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريقة التحكيم، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى هيئة قطر للأسواق المالية.
- وتكون القرارات والأحكام الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع ونهائية، ولا يجوز الطعن بأي طريقة من طرق الطعن.
- يتفق الطرفان على أنه استثناء من أحكام وقواعد الإثبات المعززة في أي قانون، يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية (SMS) والمراسلات عبر أجهزة الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني.

البند الثاني عشر: نسخ الاتفاقية

حررت هذه الاتفاقية من نسختين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول :

شركة قطر للأوراق المالية (ش.م.خ.ق)

ويمثلها: يوسف جدوع ابوموسى

التوقيع:

الطرف الثاني :

الإسم : سعد احمد المهدي

التوقيع:



الملحق رقم (1)

1. المحفظة الإستثمارية:

يرغب العميل في أن يقوم مدير الإستثمار بإدارة مبلغ 3,000,000 (ثلاثة ملايين ريال قطري) والموجودة في حساب التداول اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحويلها الى حساب الاستثمار.

2. الرسوم:

سكنون الرسوم التي يدفعها العميل مقابل قيام مدير الإستثمار بإدارة محفظته الإستثمارية على النحو التالي:

1. الرسوم الإدارية (Management Fees) :

(1.50) % سنوياً تحسب على صافي الأصول الموجودة في الحساب ومستحقة الدفع في نهاية كل شهر.

2. رسوم الأداء:

يجب على العميل سداد رسوم الأداء إلى مدير الإستثمار عندما يتجاوز العائد الإجمالي للمحفظة في نهاية كل سنة (العائد المتفق عليه) % سنوياً.

وفي حال قيام العميل بضخ أو سحب أي مبلغ من المحفظة سيتم احتساب إجمالي عائد المحفظة من خلال معدل العائد المرجع زمنياً (حسب الوزن المالي للمحفظة).

وفيما يلي معدل العائد المطلوب ورسوم الأداء:

- المؤشر المعياري: مؤشر الريان السعري.
- معدل العائد المطلوب للإستثمار: لا يوجد.
- رسوم الأداء: 10% من الأداء المتفوق على معدل العائد المطلوب.

توقيع العميل :

1. الإرشادات والضوابط المتبعة في إدارة المحفظة الإستثمارية:

يوضح هذا الجدول جميع الإرشادات والضوابط التي يجب على مدير الإستثمار إتباعها في إدارة هذه المحفظة الإستثمارية كما هو موضح أدناه:

A. هدف الإستثمار:

- هدف الإستثمار هو نمو راس المال المستثمر وزيادة الأرباح.

B. فئة الأصول:

الأسهم المدرجة في بورصة قطر.

C. آفاق الإستثمار (المدة):

الفترة الإستثمارية متوسطة المدى 12-24 شهرا.

D. درجة المخاطرة المقبولة:

متوسط المخاطر

2. الضوابط:

- بناء على رغبة العميل فإنه يجب على مدير الإستثمار التداول في الأسهم المجازة شرعا فقط وبما يتوافق مع الأهداف الإستثمارية.

توقيع العميل :

